

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4063/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

นาย สุวิทย์หรือวิด สังข์ชุม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ของกลางทั้ง 2 คัน แล่นไล่ตามและขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้เสียหายให้หยุด เพื่อทำการปล้นรถจักรยานยนต์ผู้เสียหาย รถจักรยานยนต์ของกลางทั้ง 2 คัน เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดจึงต้องริบตามกฎหมาย แต่เมื่อรถจักรยานยนต์ของกลางคันหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งคืนให้เจ้าของที่แท้จริงไปแล้ว และคดีถึงที่สุด ศาลฎีกาย่อมให้ริบเฉพาะรถจักรยานยนต์ของกลางคันที่เหลืออยู่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยกับพวกอีกหกคนที่ยังจับตัวไม่ได้ร่วมกันปล้นทรัพย์รถจักรยานยนต์ของนายเศกสรรค์ อารยพันธ์ ผู้เสียหายโดยใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็นยานพาหนะ และใช้อาวุธปืนขู่เข็ญผู้เสียหายเพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ เหตุเกิดที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าพนักงานติดตามยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย และรถจักรยานยนต์ 2 คัน ที่จำเลยกับพวกใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดเป็นของ

กลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 340, 340 ตี
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 และให้
คืนรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน นครศรีธรรมราช จ-6867 แก่ผู้เสียหาย
นอกนั้นให้รับ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 340 ตีจำคุก 20 ปี คำรับสารภาพ
ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งใน
สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน รถจักรยานยนต์
ของผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว ของกลางนอกนั้นให้รับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ส่วนรถจักรยานยนต์ของกลางไม่
ปรากฏว่าได้ใช้ในการกระทำผิด จึงไม่รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า จำเลยเป็น
คนร้ายปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์
ของกลางทั้ง 2 คัน แล่นไล่ตามและขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้เสียหายให้หยุด
เพื่อทำการปล้นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย และหลังเกิดเหตุแทบจะทันทีทันใด
เจ้าพนักงานตำรวจทางหลวงก็ผ่านมายังที่เกิดเหตุและทราบเหตุ จึงติดตามคนร้าย
ไปพบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายและของผู้เสียหายห่างที่เกิดเหตุเพียงประมาณ 1
กิโลเมตร แต่ไม่พบตัวคนร้าย ผู้เสียหายยืนยันว่ารถที่พบเป็นของคนร้ายและของตน

จึงยึดมาเป็นของกลางคดีฟังได้ว่า รถจักรยานยนต์ของกลาง 2 คัน เป็นยานพาหนะ
ที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงต้องริบตามกฎหมาย

พิพากษายืน แต่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นอาร์.เอ็กซ์.เค หมายเลขเครื่อง
และเลขตัวถัง 3 เจ.วาย.014545หมายเลขทะเบียน นครศรีธรรมราช ฅ-2331 ศาล
ชั้นต้นสั่งคืนให้เจ้าของที่แท้จริงไปแล้ว คดีถึงที่สุด จึงให้ริบเฉพาะรถจักรยานยนต์
ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น อาร์เอ็กซ์.แซท หมายเลขทะเบียน สุราษฎร์ธานีจ-7528

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>